

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 284 -
285/2543

บริษัทรุ่งเรืองนครชัยก่อสร้าง จำกัด กับ
พวก

โจทก์

การสื่อสารแห่งประเทศไทย

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27 วรรคหนึ่ง, มาตรา 246, มาตรา 247

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้โจทก์ที่ 1 และจำเลยชำระค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนเสียก่อน หากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเสียให้งดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และส่งคืนศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยสำนวน เพื่อดำเนินการต่อไป ปรากฏว่าจำเลยนำเงินค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์มาชำระเพิ่มเพียงฝ่ายเดียวส่วนโจทก์ที่ 1 ไม่ได้ชำระ ศาลชั้นต้นจึงให้งดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วส่งสำนวนคืนศาลอุทธรณ์ต่อมาทนายโจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาชำระค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์เพิ่มออกไปอีก 20 วัน ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วอนุญาตให้โจทก์ที่ 1 นำเงิน ค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์มาชำระภายใน 20 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง ต่อมาศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาในหนังสือ ส่งสำนวนคืน โดยยังมีได้แจ้งให้โจทก์ที่ 1 ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์ก่อน แต่ได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ผู้รับมอบฉันทะจากทนายจำเลยฟังและถือว่าโจทก์ทั้งสองทราบคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้ว กรณีเช่นนี้ถือว่าศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในเรื่องการพิจารณาคดี ศาลฎีกาจึงมีอำนาจสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาการที่ผิดระเบียบดังกล่าว และสั่งแก้ไขให้ถูกต้องตาม ป.วิ.พ. มาตรา 27 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วย มาตรา 246 และ 247

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียกบริษัท รุ่งเรืองนครชัยก่อสร้าง จำกัด โจทก์ในสำนวนแรกและจำเลยที่ 1 ในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 1 เรียกธนาคารกรุงเทพ จำกัด จำเลยที่ 2 ในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 2 และเรียกการสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัดในสำนวนแรกและโจทก์ในสำนวนหลังว่า จำเลย

สำนวนแรกโจทก์ที่ 1 ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องจำนวน 28,268,214.35 บาท และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 27,158,548.90 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ที่ 1

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

สำนวนหลัง จำเลยฟ้องขอให้บังคับโจทก์ทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,841,880.10 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย

โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 2,650,537.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 30 เมษายน 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน โจทก์ที่ 1 โดยกำหนดค่าทนายความ 20,000 บาท เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนค่าทนายที่โจทก์

ที่ 1 ชนคดี คำขออื่นให้ยก และให้ยกฟ้องจำเลยสำหรับโจทก์ที่ 2 ค่าฤชา
ธรรมเนียมระหว่างจำเลยกับโจทก์ที่ 2 ให้เป็นพับ

โจทก์ที่ 1 และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยคืนเงินค่าจ้างที่ยึดหน่วงไว้จำนวน
671,098.90 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง จนกว่า
จะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสอง
ศาลให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้โจทก์ที่ 1 และ
จำเลยชำระค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ในคดีสำนวนหลัง ให้ถูกต้องครบถ้วนเสียก่อน หาก
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมเสียให้งดอ่านคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์และส่งคืนศาล
อุทธรณ์พร้อมด้วยสำนวนเพื่อดำเนินการต่อไป ปรากฏว่าจำเลยนำเงินค่าขึ้นศาลชั้น
อุทธรณ์มาชำระเพิ่มเพียงฝ่ายเดียว ส่วนโจทก์ที่ 1 ไม่นำเงินค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์มา
ชำระเพิ่มแต่อย่างใด ศาลชั้นต้นจึงให้ งดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และส่งสำนวน
คืนศาลอุทธรณ์ ต่อมาทนายโจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องว่า หมายถึงวันนัดของศาลชั้นต้น
ไม่มีข้อความแจ้งให้ทนายโจทก์ที่ 1 ทราบว่าจะต้องชำระค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์เพิ่ม
หรือแจ้งให้ มารับทราบคำสั่งของศาลอุทธรณ์ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาล
อุทธรณ์ที่ส่งเกี่ยวกับการเสียค่าขึ้นศาล เพิ่มแต่อย่างใด โจทก์ที่ 1 จึงไม่อาจทราบถึง
คำสั่งของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวได้ ขอยายระยะเวลาชำระค่าขึ้น ศาลชั้นอุทธรณ์เพิ่ม
ออกไปอีก 20 วัน ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วอนุญาตให้โจทก์ที่ 1 นำเงินค่าขึ้นศาลชั้น
อุทธรณ์เพิ่มมาชำระได้ภายใน 20 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
ในหนังสือส่งสำนวนคืนว่า นัดฟังคำพิพากษา โดยยังมีได้แจ้งให้โจทก์ที่ 1 ปฏิบัติตาม

คำสั่งของศาลอุทธรณ์ก่อน แต่ได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ ผู้รับมอบฉันทะจาก
ทนายจำเลยฟังและถือว่าโจทก์ทั้งสองทราบคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้ว กรณีเช่นนี้
ถือว่า ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งในเรื่องการพิจารณาคดี ศาลฎีกาจึงมีอำนาจสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิด
ระเบียบดังกล่าว และสั่งแก้ไขให้ถูกต้องได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 27 วรรคหนึ่ง
ประกอบด้วยมาตรา 246 และ 247

พิพากษาให้เพิกถอนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ได้อ่านเมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2541 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการแจ้งให้โจทก์ที่ 1 ปฏิบัติตามคำสั่งของศาล
อุทธรณ์ก่อน เว้นแต่ได้ความว่าโจทก์ที่ 1 ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ก็ให้ศาลชั้นต้น
แจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของโจทก์ที่ 1 มาดำเนินการแทน แล้วส่งสำนวนให้ศาล
อุทธรณ์ ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปตามรูปคดี กับให้ยกฎีกาของโจทก์ที่ 1 และ
จำเลย คืบค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาทั้งหมด ให้แก่โจทก์ที่ 1 และจำเลย ส่วนค่า
ทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ผล อนุวัตินิติการ-พิชิต คำแฝง-สมศักดิ์ เทวรักษ์กุล)

ศาลแพ่ง - นายบุญศักดิ์ คงฤทธิแสง

ศาลอุทธรณ์ - นายระพีณ บุญสิทธิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ